

रेडियो_ऐन_२०१४

English title: Radio Act, 1957

रेडियो ऐन, २०१४ । लालमोहर मति। २०१४ । १२ । १९ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति मति। २०१५ । १ । ४ । संशोधन गर्ने ऐन । लालमोहर र प्रकाशन मति। १. केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० २०२० । ११ । १६ । २. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । ३. रेडियो (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४६ २०४६ । ७ । ११ । ४. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ २०४७ । ७ । १४ । ५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ६. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ २०५७ । १० । १८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मति। ७. केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ २०६३ । ४ । २३ । ८. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०१४ सालको ऐन नं. २६ । नेपालमा रेडियो यन्त्र राख्ने, बनाउने र प्रयोग गर्ने काम कार्यहरुलाई नयिन्त्रति र नयिमति गर्ने ऐन । नेपालमा रेडियो यन्त्र राख्ने, बनाउने र प्रयोग गर्ने काम कार्यहरुलाई नयिन्त्रति र नयिमति गरी केही नेपाल कानून (संशोधन र पुनः व्यवस्थापन) ऐन, २०२० द्वारा संशोधति । शान्ति र व्यवस्था एवं सर्वसाधारण जनताको सदाचार कायम राखन वाञ्छनीय भएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सोछ । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "रेडियो ऐन, २०१४" रहेकोछ । (२) यो ऐन नेपाल भर मुलुकमा लागू हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी तोकदिएका मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । मति २०१६ । ९ । १३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचना अनुसार २०१६ । ९ । १६ देखि ऐन प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (क) "रेडियो यन्त्र" भन्नाले लगातार तारको कनेक्सन वना रेडियो तरङ्गद्वारा शब्द, चित्र वा सङ्केत प्राप्त गर्ने वा पठाउने कामको नमितित् प्रयोग गरनि देहायका यन्त्रहरु समझनु पर्छ:- । (१) डिसि एण्टेना लगायत सबै प्रकारका सेटेलाईट, रसिभिडिग सषिटमहरु, । (२) रेडियो स्पेक्ट्रम अन्तर्गत पर्ने ३० कलिहरजदेखि ३००० गगिहरज फ्रिक्वेन्सीसम्मका देहायका:- । (क) एल. एफ., एम. एफ., एच. एफ., भी. एच. एफ., यू. एच. एफ., एस. एच. एफ., इ. एच. एफ. ट्रान्समिटर एवं सञ्चार साधनहरु, । (ख) रेडियो ट्रान्समिटर, । (ग) टेलिभिजिन ट्रान्समिटर, । (घ) वायरलेस ट्रान्समिटर, । (ङ) वाकटिकि, । (च) कर्डलेस टेलिफोन, । (छ) भडियो सेण्डर, । (ज) एमेच्योर रेडियो, । (झ) इन्मासार्ट लगायत सबै प्रकारका सेटेलाईट सञ्चार साधनहरु, । (३) कर्डलेस माइक्रोफोन, । (४) रेडियो कन्ट्रोल खेलौना तथा मोडेलहरु, । (५) रेडियो रसिभिर, टेलिभिजिन रसिभिर, भडियो मनिटर, र । (६) नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी रेडियो यन्त्र भनी तोकदिएका यन्त्रहरु । (ख) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नयिममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमिको समझनु पर्छ । ३. लाइसेन्स नलिई रेडियो यन्त्र राख्न, बनाउन र प्रयोग गर्न नपाउने : दफा ४ मा अन्यथा लेखिएदेखि बाहेक कुनै व्यक्तिलि यो ऐन बमोजमि लाइसेन्स नलिई रेडियो यन्त्र राख्न, बनाउन वा प्रयोग गर्न हुँदैन ।

सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधति भई केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३ द्वारा स्वतः जागेको । तर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजमि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतपित् प्राप्त व्यक्ती वा त्यस्तो व्यक्तीभारफत दूरसञ्चार सेवा उपयोग गर्ने ग्राहकले दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी रेडियो यन्त्र राख्न, बनाउन वा प्रयोग गर्नको लागि यस ऐन बमोजमि लाइसेन्स लनु पर्ने छैन । ४. कुनै व्यक्ती वा संस्था वा रेडियो यन्त्रका सम्बन्धमा यो ऐन लागू नहुने गर्न नेपाल सरकारको अधिकार : यो ऐन अन्तर्गत नयिम बनाई नेपाल सरकारले केही शर्त तोकी वा नतोकी कुनै व्यक्ती वा संस्थाको सम्बन्धमा वा तोकिए बमोजमिको कुनै रेडियो यन्त्रका सम्बन्धमा यो ऐनको कुराहरु लागू नहुने गर्न सक्छ । ५. लाइसेन्स प्राप्त गर्ने तरिका : (१) यो ऐन अन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त गर्न चाहने कुनै व्यक्तिलि तोकिएको दस्तुर सहति तोकिएको ढाँचाको दरखास्त नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट तोकिएको अधिकारी छेउ दनिपर्छ त्यस्तो दरखास्त दाखलि भएपछि अवस्था अनुसार नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट तोकिएको अधिकारीले पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । तोकिएको ढाँचाको लाइसेन्स दनि सक्छ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत दडिएको प्रत्येक लाइसेन्सको अवधरि त्यसलाई रनियू गर्ने तरिका र त्यसरी रनियू गर्दा लाग्ने दस्तुर तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि दाखलि गरेको दरखास्तमा मागिए बमोजमिको लाइसेन्स दनि नेपाल सरकार बाहेक नेपाल सरकारबाट तोकिएको अरु अधिकारीले अस्वीकार गरेमा त्यसबाट मर्का पर्ने व्यक्तिलि सो अस्वीकारी आदेश प्राप्त भएका मतिलि ३५ दनिभित्ति सो आदेश उपर नेपाल सरकार छेउ पुनरावेदन दनि सक्छ र त्यस्तो पुनरावेदन परेकोमा नेपाल सरकारबाट भएको नरिणय अन्तमि हुनेछ । सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ द्वारा संशोधति । ६. सजाय : (१) कसैले दफा (३) बमोजमि लाइसेन्स नलिई रेडियो यन्त्र राखेमा, बनाएमा वा प्रयोग गरेमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो रेडियो यन्त्र जफत गरी रेडियो यन्त्र राख्ने, बनाउने वा प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई रेडियो यन्त्रको बगि कायम गरी बगि बमोजमि जरिवाना गर्नेछ । (२) कसैले उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वपिरीत अन्य काम गरेमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म

जरविना गर्न सक्नेछ । (३) कसैले उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको सजाय हुने काम पुनः गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई शुलु सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ । ७. सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ द्वारा संशोधति ।

प्रमुख जलिला अधकिरीले खान तलासीको वारेन्ट जारी गर्न सक्ने : (१) यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरसँग सम्बन्धति कुनै रेडियो यन्त्र कुनै घर जग्गा वा कुनै कसिमिको सवारीमा छ भन्ने शङ्का हुने मनासबि कारण भएमा सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७ द्वारा संशोधति । प्रमुख जलिला अधकिरीले जुनसुकै समयमा सो घर जग्गा वा सवारीको खानतलासी गर्ने वारेन्ट जारी गर्न सक्छ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत खानतलासी गर्ने वारेन्ट प्राप्त अधकृतले सो वारेन्टमा उल्लेख भएको कुनै घर जग्गा वा सवारीमा प्रवेश गर्न र यो ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरसँग सम्बन्धति भनी आफूलाई शङ्का लागेको कुनै रेडियो यन्त्र उपर कब्जा गर्न सक्छ । ८. जफत भएको रेडियो यन्त्र नेपाल सरकार लाग्ने : दफा ६ को उपदफा (२) अन्तर्गत जफत भएका सबै रेडियो यन्त्र र बेवारसि रेडियो यन्त्र नेपाल सरकार लाग्नेछ । ९. पुनरावेदन : दफा ६ बमोजमि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकिएको अधकिरीले गरेको नर्णय उपर कसैको चर्तित नबुझेमा नजिले सो नर्णय उपर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १०. नयिम बनाउने अधकिर : (१) यस ऐनको उद्देश्य पूर्तगर्नको नमित्त नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी नयिमहरु बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) ले दिएको अधकिरको सर्वसामान्यतामा कुनै प्रतकूल प्रभाव नपारी खास गरेर ती नयिमहरुमा देहायका कुराहरु समेतको व्यवस्था हुन सक्छ । (क) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (ख) यो ऐन लागू नहुने व्यक्ती वा संस्थाहरु, । (ग) लाइसेन्स दनि, रनियू गर्ने, स्थगति गर्ने र रद्दी गर्ने कार्यवधि र शर्त लाइसेन्सको ढाँचा र लाइसेन्स दाँदा र रनियू गर्दा लाग्ने गर्दा दस्तुर, । (घ) रेडियो यन्त्रका व्यापारीहरुले प्राप्त गरेका, र बकिरी वतिरण गरेका, आफूसाथ राखेका रेडियो यन्त्रहरुको लगत राख्ने, । (ङ) रेडियो यन्त्र बनाउने वा त्यसका व्यापारीहरुले रेडियो यन्त्र बनाउँदा वा बकिरी वतिरण गर्दा पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू, र । (च) यो ऐन बमोजमि तोकनु पर्ने अलु कुराहरू । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको ।